

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5790/2531

พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่
นายอาไฉ่ แซ่ย่าง กับพวก

โจทก์
ล.

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 17, มาตรา 26, มาตรา 69, มาตรา 76

จำเลยมีเมล็ดพันธุ์ฝิ่น น้ำหนัก 73.4 กิโลกรัม มีฝิ่นดิบ 5 ห่อ น้ำหนัก 8.072 กิโลกรัม และมอร์ฟินน้ำหนัก 0.778 กิโลกรัม ซึ่งรวมอยู่ในฝิ่นดิบดังกล่าวเป็นวัตถุเดียวกัน ในคราวเดียวกัน เมื่อกฎหมายแยกประเภทยาเสพติดให้โทษฝิ่นดิบกับมอร์ฟินอยู่ในประเภท 2 และบัญญัติไว้เป็นความผิดในมาตราเดียวกัน การมีฝิ่นดิบและมอร์ฟินไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวกัน แต่ต่างกรรมกับการมีเมล็ดพันธุ์ฝิ่นอันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔,๑๑,๑๒,๑๘,๔๑,๕๗,๕๘,๖๒,๘๑ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔,๗,๘,๑๗,๒๖,๖๙,๗๖,๑๐๒ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๘ มาตรา ๔,๖,๘,๑๐ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๗,๕๕,๗๒,๗๘ พระราชบัญญัติ

อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๖,๘ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ข้อ ๖ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๐,๘๓,๙๑,๑๓๘,๑๔๐,๒๘๙ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ข้อ ๓ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๑ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ข้อ ๔ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๒๖ มาตรา ๔ ตรีของกลาง

จำเลยที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ให้การปฏิเสธ

จำเลยที่ ๔ ให้การรับสารภาพในความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาตมีอาวุธปืนเอ็ม ๑๖ จำนวน ๑ กระบอก กระสุนปืน เล็กขนาด .๒๒๓ ฝืนดิบและเมล็ดพันธุ์ฝืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่วนข้อหาอื่นให้การปฏิเสธ

จำเลยที่ ๕ ให้การรับสารภาพในความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต มีอาวุธปืนคาร์ไบน์พร้อมซองกระสุนปืน อาวุธปืน เล็กยาว แบบ ๘๘ ขนาด ๗.๖๒ มม. ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตปฏิเสธ ข้อหาอื่น

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยทั้งห้ามีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔,๗,๘,๑๗,๒๖,๖๙,๗๖,๑๐๒ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๘ มาตรา ๔,๖,๘,๑๐ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๗,๕๕,๗๒,๗๘ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๖,๘ คำสั่งของคณะปฏิรูปการ

ปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ข้อ ๖ ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๘๐, ๘๓, ๙๑, ๑๓๘, ๑๔๐, ๒๘๙ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๑ ลงวันที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ข้อ ๓ คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๑
ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๙ ข้อ ๔ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๖ มาตรา ๔ และจำเลยที่ ๔ ที่ ๕ มีความผิดตามพระราช
บัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔, ๑๑, ๑๒, ๑๘, ๔๑, ๕๗, ๕๘, ๖๒, ๘๑ ให้เรียง
กระทลงโทษ ความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ฐานร่วมกันมีอาวุธปืนแก๊ปยาว ๑
กระบอก ไม่มีเลขทะเบียนให้จำคุกคนละ ๒ ปี ความผิดฐานร่วมกันมีอาวุธปืนและ
เครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้ ให้จำคุกคนละ ๑๐ ปี
ความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฐานมีฝิ่นดิบไว้ในความครอบครองให้
จำคุกคนละ ๒๐ ปี ความผิดฐานมีมอร์ฟินให้จำคุกคนละ ๑๕ ปี ความผิดฐานมีเมล็ด
พันธุ์ฝิ่นไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายให้จำคุกคนละ ๑๕ ปี ความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา ฐานต่อสู้ขัดขวางและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการ
ตามหน้าที่ ให้ลงโทษฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งเป็นบทหนัก ให้จำคุกจำเลยทั้ง
ห้าตลอดชีวิต ความผิดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองฐานเป็นคนต่างด้าวเข้ามาใน
ราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย และอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต สำหรับ
จำเลยที่ ๔ ที่ ๕ ให้จำคุกกระทลง ๑ ปี จำเลยที่ ๔ ที่ ๕ ให้การรับสารภาพในความ
ผิดสองฐานนี้ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๘ คงจำคุก
จำเลยที่ ๔ ที่ ๕ ในความผิดทั้งสองฐานนี้คนละ ๑ ปีเมื่อรวมโทษจำเลยทั้งห้าทุก
กระทแล้ว คงจำคุกจำเลยทั้งห้าคนละตลอดชีวิตสถานเดียววิบบของกลาง

จำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๓ อุทธรณ์ ส่วนคดีสำหรับจำเลยที่ ๔ และที่ ๕ ฐานพยายามฆ่า
เจ้าพนักงานขึ้นสู่การวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา ๒๔๕

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วพิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยทั้งห้าในความผิดฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ลงโทษจำเลยทั้งห้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๐, ๘๓, ๘๑ จำคุกคนละ ๖ ปี แต่เมื่อรวมโทษจำเลยทั้งห้าทุกกรรมเป็นกระทำความผิดตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้วให้ลงโทษจำคุกจำเลยทั้งห้าคนละ ๕๐ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๑ ที่แก้ไขแล้ว นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา ขอให้ลงโทษจำเลยทั้งห้าในข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ฎีกาขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สำหรับข้อหาความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ปรากฏว่าขณะจับกุมของกลางมีแต่ฝิ่นดิบจำนวน ๕ ห่อ น้ำหนัก ๘.๘๕๐ กิโลกรัม กับเมล็ดพันธุ์ฝิ่นน้ำหนัก ๗๓.๔ กิโลกรัม ส่วนมอร์ฟีนน้ำหนัก ๐.๗๗๘ กิโลกรัม ผู้ตรวจพิสูจน์เพิ่งตรวจพบในฝิ่นดิบจำนวนดังกล่าวตามที่พนักงานสอบสวนส่งไปตรวจพิสูจน์ในภายหลัง ขณะเกิดเหตุจำเลยจึงมีมอร์ฟีนจำนวนดังกล่าวรวมเป็นวัตถุเดียวกันกับฝิ่นดิบจำนวนข้างต้น ทั้งกฎหมายได้แยกประเภทให้ฝิ่นดิบกับมอร์ฟีนเป็นยาเสพติดประเภท ๒ เหมือนกัน และบัญญัติไว้เป็นความผิดในมาตรา ๑๗, ๖๙ บทเดียวกัน การมีฝิ่นดิบและมอร์ฟีนดังกล่าวไว้ในครอบครองจึงเป็นการกระทำความผิดกรรมเดียวกัน แต่ขณะเดียวกันก็เป็นการกระทำความผิดต่างกรรมกับข้อหาเมล็ดพันธุ์ฝิ่นซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษ ประเภท ๕ ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายที่มีความผิดตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง, ๗๖ วรรคสอง คนละบทมาตรา และแม้ฝิ่นดิบจะมีปริมาณมากถึง ๕ ห่อ น้ำหนัก ๘.๐๗๒ กิโลกรัม มอร์ฟีนมีน้ำหนัก ๐.๗๗๘ กิโลกรัมก็ตาม เมื่อโจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งห้าร่วมกันมีฝิ่นดิบกับมอร์ฟีนจำนวนดังกล่าวไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ก็จะลงโทษจำเลยฐานมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายอันมีโทษสูงกว่าอัตราโทษในข้อหาดังกล่าวนีหาได้ไม่

ฉะนั้นการที่ศาลล่างทั้งสองลงโทษจำเลยทั้งห้าในข้อหาทั้งสองเป็นสองกรรม โดยวางโทษเกินอัตราโทษสำหรับความผิดที่โจทก์บรรยายมาในฟ้อง จึงไม่ชอบและที่พิพากษาว่าจำเลยทั้งห้ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๐ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ กับมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ หลายบทมาตรา โดยไม่ระบุนวมนั้น ศาลฎีกาเห็นสมควรระบุเสียให้ชัดเจน อนึ่ง ในข้อหาที่มีเมล็ดพันธุ์ฝิ่นไว้ในครอบครอง ศาลล่างวางโทษหนักเกินไป ศาลฎีกาเห็นสมควรกำหนดโทษเสียใหม่ให้เหมาะสมกับความผิดเช่นกัน

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งห้ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๐ วรรคสาม และมาตรา ๒๘๙(๒), ๘๐ เป็นการกระทำความผิดเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษบทหนักที่สุดฐานพยายามฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ จำคุกจำเลยทุกคนตลอดชีวิต ผิดพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ มาตรา ๗,๕๕,๗๒ วรรคหนึ่ง, ๗๘ วรรคหนึ่ง ที่แก้ไขแล้วฐานมีอาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ได้จำคุกคนละ ๑๐ ปี จำเลยที่ ๔ ที่ ๕ ให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๗๘ คนละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ ๔ ที่ ๕ คนละ ๕ ปี ผิดพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔,๗,๘,๑๗ วรรคหนึ่ง, ๒๖ วรรคสอง, ๖๙ วรรคหนึ่ง, ๗๖ วรรคสอง ที่แก้ไขแล้ว ฐานมีฝิ่นและมอร์ฝิ่นไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายบทเดียวกัน จำคุกคนละ ๔ ปี จำเลยที่ ๔ ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้ตามมาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง คงจำคุก ๒ ปี ฐานมีเมล็ดพันธุ์ฝิ่นไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจำคุกคนละ ๑๒ ปี จำเลยที่ ๔ ให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้ตามมาตรา ๗๘ กึ่งหนึ่ง

คงจำคุณ ๖ ปี เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้วคงโทษจำคุกจำเลยทั้งห้าไว้ตลอดชีวิตเพียง
สถานเดียว นอกจากนี้ก็แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นิเวศน์ คำผอง)

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ - นายสุบุญ วุฒิวงศ์
ศาลอุทธรณ์ - นายเรืองธรรม ลัดพลี

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>